274 K 9/25

Amtsgericht Dortmund

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Freitag, 29.01.2027, 10:30 Uhr,
3. Etage, Sitzungssaal 3.301, Gerichtsplatz 1, 44135 Dortmund

folgender Grundbesitz:

Wohnungsgrundbuch von Dortmund, Blatt B 14792,
BV lfd. Nr. 1
560,67/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Dortmund, Flur 52, Flurstück 457, Hof- und Gebäudefläche, Uhlandstraße 56, Größe: 169 m² verbunden mit dem Sondereigentumm an der Wohnung nebst 1 Kellerraumm - jeweils Nr. 4 des Aufteilungsplanes -,
Zum Sondereigentum gehört das Sondernutzungsrecht an der Abstellkammer AK 4

versteigert werden.

Laut Wertgutachten handelt es sich um eine Eigentumswohnung im 1. Obergeschoss hinten; mit einer Wohnfläche von ca. 17 m², Sie besteht gemäß Planunterlagen aus einem Zimmer und einem Badezimmer. Im Zwischengeschoss befindet sich die Abstellkammer Nr. 4, für die ein Sondernutzungsrecht besteht. Insgesamt sind im Gebäude neun Wohnungen des Sondereigentums untergebracht.

Eine Innenbesichtigung konnte nicht stattfinden, der Sachverständige hat einen Sicherheitsabschlag vorgenommen.

Das Grundstück des Gemeinschaftseigentums ist straßenseitig in voller Breite bebaut mit einem voll unterkellerten, viergeschossigen Wohngebäude

(Mehrfamilienhaus) mit neun Wohnungen mit ausgebautem Dachgeschoss..

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 17.07.2025 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf

16.000,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.